



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

FEDERAL 9

63872/2018

AROSTEGUY, JULIETA c/ OBISPADO DE SANTIAGO DEL ESTERO
s/AMPARO LEY 16.986

Buenos Aires, de abril de 2019.-

Y VISTOS:

Estos autos caratulados en la forma que se indica en el epígrafe, en trámite por ante este JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL N° 9, Secretaría N° 17, que se encuentran en condiciones de dictar sentencia definitiva y de los que,

RESULTA:

I.- Que, a fs. 1/4 se presenta la señora Julieta Arosteguy, e inicia la presente acción de amparo contra el Obispado de Santiago del Estero, con el objeto de que se ordene a la demandada garantizar el acceso a la información pública en los términos de la solicitud de fecha 20 de julio de 2018, la cual según la actora le ha sido denegada en forma injustificada y arbitraria.

Con el fin de fundar su solicitud de información, la Sra. Arosteguy alegó que el día 20 de julio de 2018 solicitó al Obispado de Santiago del Estero que, de conformidad con el artículo 7, inciso I), de la Ley 27.275, en el plazo de quince días hábiles informe: i) cuáles son las personas jurídicas que conforman la diócesis de Santiago del Estero, detallando en cada caso nombre, domicilio y numero de CUIT, ii) si recibió fondos provenientes del Gobierno Nacional en el período 2008-2018, ya sea para el sostenimiento de la misma, o de las personas que la conforman, y, iii) en caso de haber recibido fondos públicos, informe qué entidad gubernamental perteneciente a la Administración Pública Nacional centralizada o descentralizada, le habría otorgado



tales fondos, el monto de los mismos y la finalidad para la cual le habrían sido asignados.

Posteriormente, alega que el Obispado de Santiago del Estero no le habría brindado la información solicitada, y que -según su entender- dicho silencio debería interpretarse como un supuesto de denegatoria injustificada a entregar la información requerida, de conformidad con lo normado en el artículo 13, de la Ley 27.275.

En tal sentido, la Sra. Arosteguy señala que en virtud de lo dispuesto por el artículo 7, inciso j), de la citada ley, el Obispado de Santiago del Estero, una persona jurídica pública no estatal, que recibe fondos del Gobierno de la Nación, estaría obligada a brindar información relacionada con los fondos públicos recibidos, así como otros aspectos regulados por el derecho público.

Agrega, que la información solicitada al Obispado de Santiago del Estero no encuadraría bajo ninguna de las excepciones establecidas en el artículo 8, de la Ley 27.275, que, de acuerdo con el principio de máxima divulgación, deben ser interpretadas restrictivamente.

Por último, ofrece prueba y formula reserva del caso federal.

II.- Que, a fs. 28/33, se presenta el Obispado de Santiago del Estero, y produce el informe que le fuera requerido, en los términos del artículo 8, de la Ley 16.986.

En tal sentido, manifiesta que si bien la Conferencia Episcopal es un organismo que nuclea a los obispos del país a los fines de coordinar acciones conjuntas, cada diócesis se encuentra a cargo de un obispo distinto y mantiene su propia autonomía. En la República Argentina existen 75 circunscripciones eclesíásticas incluido el Obispado de Santiago del Estero.

Agrega, que es una de las personas jurídicas más pobres y con menos recursos humanos y financieros de toda la región, y por lo tanto,





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

FEDERAL 9

recabar, articular, y proveer toda la información requerida le demanda un tiempo considerable.

A continuación, manifiesta que efectivamente brindó información (nombre y domicilio) sobre ciertas parroquias e instituciones consagradas, y que dicha información era toda la que tenía a su alcance.

Posteriormente, destaca que la diócesis de Santiago del Estero, cumplió con lo establecido por el artículo 13, de la Ley 27.275, y que por lo tanto, la demanda debía ser rechazada.

A mayor abundamiento, señala que la Obispado de Santiago del Estero respondió a la solicitud de información formulada por la Sra. Arosteguy en fecha 22 de octubre de 2018, mediante carta documento CD N° 897429724, que se encuentra incorporada a estas actuaciones a fs. 22.-

Adicionalmente, destaca que la diócesis recibió un subsidio para la Refuncionalización Integral de la Aldea San José de Loreto, remodelación de módulos habitacionales y espacios comunes, y que dichos fondos fueron provistos por el Estado Nacional -Ministerio de Desarrollo Social de la Nación- mediante Resolución N° 1711/17 por el importe de \$3.962.715,70.

A mayor abundamiento, señala que el organismo competente para requerir información como la solicitada por la actora es la Dirección Nacional de Culto Católico, y que por lo tanto, no es su obligación rendirle a la Sra. Arosteguy cuenta del destino de las asignaciones.

Sin embargo, posteriormente, manifestó que la documentación e información solicitada por la accionante se encontraba a su disposición para su compulsión en la sede del obispado sito en la Avda. Belgrano 450 de la Ciudad de Santiago del Estero, Provincia de Santiago del Estero.



Finalmente, el Obispado de Santiago del Estero agrega que es una persona jurídica pública no estatal, y que no cuenta con los recursos para sistematizar la información, motivo por el cual no se encontraría obligado a procesar ni clasificar la misma.

Por último, ofrece prueba y formula reserva del caso federal.

III.- Que, a fs. 58/63, la parte actora contesta la carta documento CD N° 897429724, glosada a fs. 22/23, y alega que la información brindada por la demandada es ambigua incompleta y deliberadamente falsa.

Asimismo, manifiesta que tanto el ocultamiento de los fondos públicos recibidos, como también de las asignaciones recibidas por la Secretaría de Turismo y ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se entienden como una frustración y obstáculo para el acceso a la información pública, que de acuerdo con el artículo 32, de la Ley 27.275, debería ser de fácil acceso para todo aquél que quiera consultarla.

En tal sentido, solicita que se le ordene a la demandada presentar la totalidad de la información pública requerida en formato digital, con el fin de cumplir con los principios de buena fe, transparencia, máxima divulgación, máximo acceso y apertura reconocidos en el artículo 1, de la Ley 27.275.

IV.- En este estado, a fs. 71/74 dictaminó el señor Fiscal Federal y a fs. 75, pasaron los autos a dictar sentencia.

CONSIDERANDO:

I.- Que, como principio, y con carácter previo al análisis de las pretensiones introducidas respecto al fondo de la cuestión, estimo oportuno dejar sentado que conforme reiterada y uniforme jurisprudencia del Alto Tribunal, el sentenciante no está obligado a seguir y dar tratamiento a todas y cada una de las argumentaciones





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

FEDERAL 9

que se le presentan, ni a examinar la totalidad de las probanzas aportadas a la causa, sino a abordar aquellas cuestiones y analizar los elementos arrimados que resulten relevantes y conducentes para dirimir el conflicto y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970).

Este temperamento resulta, en el caso de autos, particularmente aplicable, atento a que, no obstante la multiplicidad de cuestionamientos y objeciones que se formulan, será el abordaje de los extremos centrales y dirimientes del conflicto los que determinarán los criterios por adoptar a los fines de resolver acerca de los aspectos sustanciales y decisivos de la litis.

II.- Que, aclarado ello, cabe recordar que en el ámbito propio de este tipo de proceso, el progreso de la vía excepcional elegida procede contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, un tratado o una ley (conf. artículo 43, de la Constitución Nacional, y artículos 1 y 2, de la Ley 16.986).

En este orden, debe puntualizarse que esta vía tiene como presupuesto la acción u omisión de órganos o agentes de la autoridad pública, que adolezca de arbitrariedad manifiesta, lo que excluye que pueda convertirse en una instancia en la que los jueces asuman facultades propias de otros poderes o autoridades públicas, o se constituyan en revisores de su actuar dentro de las normas respectivas (conf. Sala III, de la Excma. Cámara del Fuero, in re “BORENSZTEJN Y GICOVATE S.A. c/ OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN”, del 08/09/81) o incluso que se someta a la vigilancia judicial el desempeño de funcionarios u organismos para juzgar su acierto o desacierto (conf. CSJN, Fallos 302:535).



Por su parte, cabe destacar la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido de que el amparo constituye un proceso excepcional sólo utilizable en las más delicadas y extremas situaciones en las que, por carencia de otras vías aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales y exige –para su apertura– circunstancias muy particulares, caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, de modo tal que las deficiencias referidas –a que alude la Ley 16.986 y la jurisprudencia anterior y posterior a su sanción–, requieren que la lesión de los derechos o garantías reconocidos por la Constitución Nacional resulte del acto u omisión de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos ni de un amplio debate y prueba (conf. CSJN, Fallos 301:1060; 306:1253 y 307:747; Sala II, de la Excma. Cámara del Fuero, in re “UNIÓN DE TRABAJADORES DEL ISSJP C/ EN –M° SALUD- SSS S/AMPARO LEY 16.986”, del 17/03/11).

III.- En este sentido, corresponde resaltar que conforme inveterada jurisprudencia del Alto Tribunal, la acción de amparo excluye aquellas cuestiones en las que no surge con nitidez la arbitrariedad o ilegalidad que se arguye, ya que el tema o los temas opinables o aquellos requeridos de mayor debate y aporte probatorio, son ajenos a esta acción, que no tiene por finalidad alterar las instituciones vigentes, ni faculta a los jueces a sustituir sus trámites y requisitos previamente instituidos, ni los autoriza a irrumpir en asuntos extraños a la jurisdicción que por la ley tienen conferida (conf. CSJN, Fallos 307:178).

Así, la ilegalidad invocada debe manifestarse en forma notoria, siendo insuficiente alegar una conducta estatal cuestionable, sosteniendo que afecta o restringe algún derecho constitucional, resultando necesario –además– que el acto se encuentre desprovisto de todo sustento normativo que le permita tener efectos válidos.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

FEDERAL 9

De este modo, dada la celeridad que es propia de este tipo de proceso, la arbitrariedad o ilegalidad alegada, debe presentarse –como se expresó anteriormente– sin necesidad de mayor debate y prueba. Esto es, el juez debe advertir, sin asomo de duda, que se encuentra frente a una situación palmariamente ilegal o resultante de una irrazonable voluntad del sujeto demandado, en razón de que el amparo es un proceso sumamente simplificado en sus dimensiones temporales y formales, pues la finalidad fundamental de la pretensión que constituye su objeto, consiste en reparar –con la mayor premura– la lesión de un derecho reconocido en la Constitución, un Instrumento Internacional o una Ley (conf. Palacio, Lino Enrique, “Derecho Procesal Civil”, t. VII, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2005, p. 137).

IV.- Que, por su parte, y sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, no puede soslayarse que el Alto Tribunal también ha sostenido que si bien esta acción no está destinada a reemplazar los medios ordinarios para la solución de controversias, su exclusión no puede fundarse en una apreciación meramente ritual e insuficiente de las alegaciones de las partes, toda vez que la acción de amparo tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias (conf. CSJN, Fallos 329:4741). Ello, en razón de que la vía del amparo resulta idónea para prevenir o impedir lesiones de derechos con base constitucional (conf. CSJN, Fallos 317:1224).

V.- Que, sobre la base de tales premisas, estimo pertinente recordar que la señora Julieta Arosteguy interpuso la presente acción de amparo con el objeto de que se ordene a la demandada garantizar el acceso a la información pública conforme el requerimiento formulado con fecha 20 de julio de 2018, el cual le fue denegado por el Obispado de Santiago del Estero.

Ello, en razón de que a la fecha de inicio de la presente demanda -05 de septiembre de 2018- el Obispado de Santiago del Estero, a pesar de haber recibido el pedido de información de la Sra. Arosteguy en



fecha 20 de julio de 2018 - no había dado respuesta a dicha solicitud, lo cual, según sostiene, no puede sino interpretarse como una denegatoria injustificada a entregar la información requerida, de conformidad con el artículo 13, de la Ley 27.275.

VI.- Que, sintetizado de este modo el objeto de los presentes actuados, debo destacar que el mismo resulta sustancialmente análogo al expediente N° 72376/2017, caratulado “AMX ARGENTINA C/ EN – M° PRODUCCIÓN SC S/ AMPARO LEY 16.986”, por lo que encuentra solución en lo que fuera resuelto con fecha 27 de septiembre de 2018, en el marco de tales actuaciones.

Allí se precisó –en cuanto interesa– que la pretensión debía ser entendida como efectuada en los términos del artículo 14, de la Ley 27.275, que regula un tipo especial de acción de amparo cuya finalidad radica en cuestionar la resolución denegatoria de la solicitud de acceso a la información pública, o el silencio administrativo frente a aquella (v. norma citada, último párrafo).

De este modo, se recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha sostenido que el fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan; recordando, a su vez, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos impuso la obligación de suministrar la información solicitada y de dar respuesta fundamentada a la solicitud en caso de negativa, de conformidad con las excepciones dispuestas; toda vez que la información pertenece a las personas, no es propiedad del Estado, y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno, en tanto éste tiene la información sólo en cuanto representante de los individuos, estando el Estado y las instituciones públicas comprometidas a respetar y garantizar el acceso a la información a todas las personas (CSJN, in re “CIPPEC C/ EN - MO DESARROLLO SOCIAL – DECRETO 1172/03 S/ AMPARO LEY 16.986”, del 24 de marzo de 2014).





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

FEDERAL 9

Asimismo, se puso de resalto que el Máximo Tribunal destacó que en el ámbito regional, la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en la Resolución 2607 (XL-O/IO) expresamente señala que toda persona puede solicitar información a cualquier autoridad pública sin necesidad de justificar las razones por las cuales se la requiere (artículo 5, ap. e), y que el Comité Jurídico Interamericano ha señalado que toda información –en principio– es accesible, en tanto el acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en pObispado de Santiago del Estero sión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones, acordes con una sociedad democrática y proporcionales al interés que los justifica (CJI/res. 147, LXXIII-0/08).

VII.- Que, sobre la base de tales premisas, cabe señalar que la parte demandada, en su informe de fs. 28/33, manifestó que el día 22 de octubre de 2018, respondió mediante la carta documento CD N° 897429724, a la señora Julieta Arosteguy (v. fs. 22), la información que solicitaba, invocando para ello la ley 27.275.

En definitiva, al obrar de la manera que lo hizo el Obispado de Santiago del Estero, reconoció a) haber recibido una solicitud de información por parte de la actora, en los términos del artículo 9, de la Ley 27.275; y, b) no haber satisfecho ese pedido en el plazo de quince días hábiles como ordena el artículo 11, de la citada ley.

Por otra parte, el Obispado de Santiago del Estero tampoco se negó a brindar la información requerida por la actora, por acto fundado, tal como dispone el artículo 13, del mismo cuerpo legal, ya que al recibir la solicitud de información cursada por la actora, éste solamente se limitó a guardar silencio.

Por tal razón, tal como dictaminó el Sr. Fiscal Federal a fs. 71/74 y en virtud de lo establecido en el artículo 13, de la Ley 27.275, como el



vencimiento de los plazos previstos en el artículo 11, debe ser considerado como una denegatoria injustificada a brindar la información, la cual habilita la presente acción.

Más aún, siguiendo el razonamiento desarrollado por el Sr. Fiscal Federal, las manifestaciones vertidas por el Obispado de Santiago del Estero en oportunidad de brindar el informe dispuesto por el artículo 8, de la ley de amparo, no satisface el requisito de completitud exigido por la normativa aplicable.

En efecto asiste razón a la actora cuando precisa a fs. 58/63, que la respuesta no es completa, clara y precisa, en el entendimiento de que no se deja en claro si el listado ofrecido por el Obispado de Santiago del Estero se trata de parroquias o incluye solamente a los institutos de vida consagrada y sociedad de vida apostólica.

Asimismo, si bien el Obispado de Santiago del Estero destacó a fs. 32 vta., que recibió asignaciones de conformidad a lo establecido por normas legales aplicables y vigentes, omitió especificar los montos recibidos en virtud de que aquellos no fueron informados en el periodo de tiempo consignado en el pedido de información.

En cuanto a los subsidios, el Obispado de Santiago del Estero solo dio cuenta de la recepción de uno de ellos, omitiendo informar si ha recibido otros provenientes de otras reparticiones, todo lo cual también constituye una transgresión al principio de completitud antes mencionado.

VIII.- Que, finalmente en relación a la rendición de cuentas, el argumento utilizado por el Obispado de Santiago del Estero para desechar la solicitud de información de la actora, consistente en la falta de legitimación activa de esta no puede prosperar en virtud de que, tal como lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

FEDERAL 9

presunción de que toda información es accesible, sujeto un sistema restringido de excepciones, pues el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas, tal como lo solicitó la Sra. Arosteguy.

Asimismo, la negativa a brindar la información requerida –como hizo el Obispado de Santiago del Estero - constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática e implica, en consecuencia, una acción que recorta en forma severa derechos que son reservados a cualquier ciudadano, en la medida que la información se trate de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia y a la publicidad de gestión de gobierno, pilares fundamentas de una sociedad que se precie de ser democrática (CSJN, “ASOCIACIÓN DERECHOS CIVILES C/ EN – PAMI (DTO. 1172/03) S/ AMPARO LEY 16.986”, del 04 de diciembre de 2012; Excma. Cámara del Fuero, Sala III, in re “MIHURA ESTRADA RICARDO Y OTROS C/ COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL S/ AMPARO LEY 16.986”, del 14 de julio de 2016).

IX.- Que, como consecuencia de lo expuesto, no puede más que concluirse que corresponde hacer lugar a la acción de amparo incoada y, en consecuencia, ordenar al Obispado de Santiago del Estero, brindar a la señora Arosteguy la información por ella solicitada.

Ello, tal como lo destacó el Fiscal Federal en su dictamen, sin perjuicio de lo expresado por la demandada en punto a que no cuenta con toda la información requerida, toda vez que de conformidad con el artículo 10, de la Ley 27.275 dispone que *“si la solicitud se refiere a información pública que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá, dentro del plazo improrrogable de cinco días, computado desde la presentación, a quien la pObispado de Santiago*



del Esteroa, si lo conociera, o en caso contrario a la Agencia de Acceso a la Información Pública, e informará de esta circunstancia al solicitante”.

En mérito de lo expuesto,

FALLO:

I.- Haciendo lugar a la acción de amparo iniciada por la señora Julieta Arosteguy, en los términos de lo dispuesto en los considerandos que anteceden.

II.- Respecto a las costas del proceso, entiendo que éllas deben ser soportadas por la parte demandada vencida, atento a que no se vislumbrar argumentos que permitan apartarse del principio general de la derrota (artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.

PABLO G. CAYSSIALS

Juez Federal

